BULLETIN TRIMESTRIEL

N° 01 · AUTOMNE 2026

PERSPECTIVES *patrimoniales*

Droit, fiscalité et ingénierie du patrimoine à l'usage des praticiens

UNE PUBLICATION PATRIMJURIS

DOSSIER

L'associé mineur dans la SCI

Le rôle du juge des tutelles dans la constitution, le financement et la vie sociale

DOSSIER	La participation d'un associé mineur au capital d'une SCI Patrick MÜLLINGHAUSEN, *Juriste en droit du patrimoine, PATRIMJURIS*	p. 5
FISCALITÉ	PLF 2027 : la nouvelle réforme de l'apport-cession Vincent MORATI, *Notaire associé, La Manufacture Notaires*	p. 13
LIBÉRALITÉS	La donation-partage dénaturée Romane MÜLLINGHAUSEN, *Ingénieure patrimoniale en alternance, RHETORES FINANCE*	p. 16
QUESTIONS / RÉPONSES	Quatre questions de praticiens	p. 19
FICHE PRATIQUE	PATRIBOX : le report d'imposition (art. 150-0 B ter)	p. 20
PRÉSENTATION	PATRIMJURIS, formation et conseil	p. 30

©2026 PATRIMJURIS - Tous droits réservés - Document informatif et non contractuel

ÉDITORIAL

N° 01
Automne 2026

Anticiper, c'est déjà transmettre

Le mot du responsable de la publication

La transmission d'un patrimoine ne s'improvise pas. Elle se prépare, souvent sur plusieurs années, à la croisée du droit civil, de la fiscalité et de l'histoire propre à chaque famille.

Perspectives patrimoniales est née d'une conviction : **les praticiens qui accompagnent ces décisions (notaires, avocats, conseillers en gestion de patrimoine, experts-comptables, family officers) gagnent à partager une lecture commune des enjeux et des outils.**

Ce premier numéro en offre l'illustration. Le dossier est consacré à **l'associé mineur dans la SCI** : constitution, financement et vie sociale, avec un fil directeur, l'autonomie de la personne morale.

L'actualité fiscale prend le relais. Vincent MORATI, notaire associé, analyse la **nouvelle réforme de l'apport-cession** portée par le PLF 2027 et le rééquilibrage opéré par l'amendement Juvin. Notre fiche pratique, issue de la collection PATRIBOX qui alimente également le logiciel SIMULABOX, en présente la synthèse en l'état actuel des textes.

Romane MÜLLINGHAUSEN rappelle, de son côté, qu'il n'est pas de **donation-partage sans partage réel**. Nos Questions / Réponses font écho à chacun de ces thèmes.

Le prochain numéro sera un dossier spécial consacré à la loi de finances. D'ici là, bonne lecture, et n'hésitez pas à nous faire part de vos retours comme de vos suggestions.

« Anticiper, c'est se donner le temps de bien transmettre. »

Patrick MÜLLINGHAUSEN,
juriste en droit du patrimoine, PATRIMJURIS

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
Patrick MÜLLINGHAUSEN

ÉDITEUR
PATRIMJURIS

Ingénierie patrimoniale

www.patrimjuris.fr

Sommaire

N° 01 · Automne 2026

2 ÉDITORIAL Anticiper, c'est déjà transmettre

DOSSIER

L'associé mineur dans la SCI

4 Ouverture du dossier

5 I. La constitution d'une SCI avec un enfant mineur

7 II. La souscription d'un emprunt par la SCI

8 III. Les actes de la SCI dans le cadre de sa vie sociale

10 IV. Position retenue : le vote de l'associé mineur en assemblée générale

11 Conclusion d'ensemble

11 Tableau des sources mobilisées

13 FISCALITÉ PLF 2027 : la nouvelle réforme de l'apport-cession

16 LIBÉRALITÉS La donation-partage dénaturée

19 QUESTIONS / RÉPONSES Quatre questions de praticiens

20 FICHE PRATIQUE PATRIBOX : le report d'imposition (art. 150-0 B ter)
En partenariat avec SIMULABOX

30 PRÉSENTATION PATRIMJURIS, formation et conseil

DOSSIER

L'associé mineur dans la SCI

Le rôle du juge des tutelles dans la constitution, le financement et la vie sociale

Lorsqu'un enfant mineur figure parmi les associés d'une société civile immobilière, la question de l'intervention du juge des tutelles se pose à chaque étape : la constitution de la société, son financement et les actes de sa vie sociale.

Le fil directeur tient à un principe cardinal : la SCI est une personne morale distincte de ses associés, de sorte que sa capacité à s'engager ne dépend pas de la capacité du mineur associé.

AU SOMMAIRE DU DOSSIER

5 La constitution d'une SCI avec un enfant mineur
7 La souscription d'un emprunt par la SCI
8 Les actes de la SCI dans le cadre de sa vie sociale
10 Position retenue : le vote de l'associé mineur en assemblée générale

DROIT DES SOCIÉTÉS – DROIT DE LA FAMILLE

La participation d'un associé mineur au capital d'une SCI

Le rôle du juge des tutelles dans la constitution, le financement et la vie sociale



Patrick MÜLLINGHAUSEN
Juriste en droit du patrimoine - PATRIMJURIS

« La SCI est une personne morale distincte de ses associés, de sorte que sa capacité à s'engager ne dépend pas de la capacité du mineur associé. »

OBJET DU DOSSIER

Déterminer dans quels cas l'intervention du juge des tutelles s'impose lorsqu'un mineur figure parmi les associés d'une société civile immobilière. *Dossier du 18 juin 2026.*

Propos liminaires

Ce présent dossier examine la place du juge des tutelles lorsqu'un enfant mineur figure parmi les associés d'une société civile immobilière (SCI). Trois questions sont successivement traitées : **(i)** la constitution de la SCI avec un mineur, **(ii)** la souscription d'un emprunt par la SCI, et **(iii)** l'accomplissement de certains actes de la vie sociale (acquisition ou cession d'actifs, octroi de garanties).

Le fil directeur, commun aux trois questions, tient à un principe cardinal : **la SCI est une personne morale distincte de ses associés, de sorte que sa capacité à s'engager ne dépend pas de la capacité du mineur associé.** L'intervention du juge ne se déclenche donc pas du seul fait de la minorité d'un associé, mais lorsque l'acte revient, en réalité, à accomplir au nom du mineur un acte de disposition sur son patrimoine, ou lorsqu'il compromet manifestement et substantiellement ses intérêts patrimoniaux.

Le cadre légal de référence repose principalement sur les articles 387-1 et 387-3 du Code civil (administration légale), ainsi que sur les articles 504, 505, 509 et 467 du Code civil (tutelle et curatelle des majeurs, par renvoi).

I. La constitution d'une SCI avec un enfant mineur

QUESTION POSÉE : *Une SCI peut-elle être constituée avec un enfant mineur, et ce sans l'intervention du juge des tutelles ?*

VERDICT • **Oui, en principe, sous trois réserves majeures**

Une SCI peut être constituée avec un enfant mineur sans autorisation préalable du juge des tutelles. Un mineur peut être associé d'une SCI, aucune disposition légale ne l'en privant, et les parents, administrateurs légaux, ont le pouvoir de le représenter aux fins de constituer la société. L'autorisation redevient toutefois nécessaire dans trois hypothèses : apport d'un immeuble ou d'un fonds, atteinte substantielle aux intérêts patrimoniaux, ou opposition d'intérêts.

1. Le principe : un mineur peut être associé d'une SCI

La présence d'un mineur au capital d'une SCI n'est pas interdite. La cour d'appel de Riom énonce qu'aucune disposition légale ne prive un mineur de la possibilité d'être associé d'une SCI et admet que les représentants légaux peuvent faire ce choix pour lui.

Sur le plan de la représentation, l'administrateur légal représente le mineur dans tous les actes de la vie civile ; lorsque l'administration légale est exercée en commun, chaque parent est réputé avoir reçu de l'autre le pouvoir de faire seul les actes d'administration à l'égard des tiers. Une décision plus récente (cour d'appel de Douai) relève que les représentants légaux avaient le pouvoir de représenter les mineurs aux fins de constituer une SCI, et que cette constitution ne nécessitait pas l'autorisation préalable du juge dans l'espèce jugée.

La capacité d'une SCI, personne morale distincte, ne dépend pas de la capacité de ses associés : la seule présence d'associés mineurs n'entraîne donc pas, automatiquement, l'incapacité de la société à agir (Cass.).

2. Les cas où l'intervention du juge devient nécessaire

a) Apport d'un immeuble ou d'un fonds de commerce appartenant au mineur

L'hypothèse est la plus nette. L'administrateur légal ne peut, sans autorisation préalable du juge des tutelles, apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur (article 387-1 du Code civil). Ainsi :

- constitution avec un simple apport en numéraire : pas d'autorisation imposée par un texte spécial, sous réserve du reste ;
- constitution avec apport d'un immeuble ou d'un fonds appartenant au mineur : autorisation obligatoire (article 387-1).

b) Opération compromettant substantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur

Même hors des cas listés à l'article 387-1, le juge doit être saisi lorsque des actes ou omissions compromettent manifestement et substantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur (article 387-3 du Code civil). Le tribunal judiciaire de Lyon a appliqué cette logique à des opérations sur parts de SCI : même si ces parts ne sont pas, par principe, des valeurs mobilières ou instruments financiers au sens du texte spécial, la saisine du juge s'impose en cas d'atteinte patrimoniale substantielle. Il faut donc apprécier concrètement l'importance de l'apport, le niveau de risque économique et l'incidence réelle sur le patrimoine du mineur.

c) Opposition d'intérêts entre le mineur et ses représentants légaux

En cas d'opposition d'intérêts entre le mineur et l'un ou les deux parents, les représentants légaux doivent demander la nomination d'un administrateur ad hoc par le juge des tutelles (article 387-2 / 383 du Code civil, tel que visé par les sources). La décision de Douai rappelle ce mécanisme, alors même qu'elle admet par ailleurs le pouvoir des parents de constituer la SCI.

3. Point de vigilance : la responsabilité indéfinie aux dettes sociales

L'associé de SCI répond indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital, les créanciers pouvant le poursuivre après avoir vainement poursuivi la société. Il existe donc un risque patrimonial réel pour le mineur associé. Pour autant, les sources ne permettent pas d'affirmer que cette seule responsabilité impose automatiquement l'autorisation du juge dès la constitution. En revanche, si cette exposition devient suffisamment importante pour compromettre substantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur, l'article 387-3 redevient pleinement applicable.

4. Distinction selon le régime de protection

Le tableau ci-dessous synthétise la distinction, soulignée par les sources, entre administration légale et tutelle pour la constitution de la société.

Régime	Constitution de la SCI avec le mineur
Administration légale	Réalisable dans de nombreux cas sans intervention du juge, dès lors que les apports ne portent pas sur un immeuble, un fonds ou des instruments financiers engageant gravement le patrimoine, et qu'aucun emprunt n'est contracté au nom du mineur.
Tutelle	La participation du mineur à la constitution doit en principe être autorisée par le conseil de famille ou, à défaut, le juge des tutelles, même si les apports ne relèvent pas directement de la liste de l'article 387-1.

5. Réponse opérationnelle

Oui, une SCI peut en principe être constituée avec un enfant mineur sans intervention préalable du juge des tutelles, à condition que le mineur soit représenté par ses parents et que l'opération ne relève pas d'un cas de protection renforcée. La réponse devient **non** si :

- le mineur apporte un immeuble ou un fonds de commerce à la SCI ;
- l'opération met substantiellement en danger son patrimoine ;

- il existe une opposition d'intérêts avec un ou les deux parents fondateurs (administrateur ad hoc requis).

II. La souscription d'un emprunt par la SCI

QUESTION POSÉE : *La souscription d'un emprunt par une SCI comportant un enfant mineur est-elle possible sans l'intervention du juge de la tutelle des mineurs ?*

VERDICT • **Oui, en principe, si l'emprunteur est la SCI et que le mineur n'est pas personnellement engagé**

Une SCI peut souscrire un emprunt sans autorisation du juge des tutelles du seul fait qu'un de ses associés est mineur, à condition que l'emprunteur soit bien la SCI et que le mineur ne soit pas personnellement engagé. La Cour de cassation retient que la SCI a une personnalité distincte de celle de ses associés. L'autorisation redevient nécessaire si l'opération est faite au nom du mineur ou sur son patrimoine propre, ou si elle compromet substantiellement ses intérêts patrimoniaux.

1. Le principe : l'emprunt social n'est pas l'emprunt du mineur

L'article 387-1 du Code civil vise les actes que l'administrateur légal ne peut accomplir sans autorisation préalable du juge, notamment contracter un emprunt au nom du mineur et constituer gratuitement une sûreté en son nom pour garantir la dette d'un tiers. La jurisprudence distingue nettement l'acte accompli au nom du mineur, qui relève du régime de protection, et l'acte accompli par la SCI, personne morale distincte.

Dans l'arrêt du 14 juin 2000, la Cour de cassation écarte la nullité d'un prêt contracté par une SCI dont 96 % du capital appartenaient à un mineur, au motif que l'emprunteur était la SCI et non le mineur : l'autorisation du juge n'avait pas à être demandée sur ce fondement. La règle ancienne de l'article 389-5 (devenu article 387-1, 3°) sur l'emprunt au nom du mineur ne s'applique pas à l'emprunt souscrit par la SCI. Le même raisonnement vaut pour une sûreté hypothécaire consentie par une SCI comportant des associés mineurs, dès lors que l'acte est consenti par la société et non par le mineur lui-même.

Conséquence pratique : si la banque prête à la SCI et si l'acte est signé par le gérant dans le cadre de ses pouvoirs sociaux, la seule présence d'un mineur parmi les associés n'impose pas, en elle-même, la saisine du juge.

2. Les exceptions : quand l'intervention du juge devient nécessaire

a) Si le mineur est personnellement engagé

L'autorisation du juge est requise si l'administrateur légal contracte un emprunt au nom du mineur, constitue une sûreté en son nom pour garantir la dette d'un tiers, ou accomplit certains actes de disposition visés par l'article 387-1. Dès lors que l'opération déborde le patrimoine de la SCI pour atteindre le patrimoine personnel du mineur, la protection judiciaire redevient applicable. Sont notamment visés : caution ou sûreté sur les biens propres du mineur, apport d'un immeuble ou d'un fonds lui appartenant, emprunt directement souscrit en son nom.

b) Si l'opération compromet substantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur

L'article 387-3 du Code civil permet la saisine du juge lorsqu'il existe des actes ou omissions compromettant manifestement et substantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur. Les sources convergent : le simple fait que la SCI emprunte n'exige pas, par lui-même, l'autorisation du juge ; mais une zone d'incertitude subsiste si l'opération sociale est d'une gravité telle qu'elle compromet substantiellement ces intérêts.

3. Vérifications de droit des sociétés à opérer en amont

Même si l'autorisation du juge n'est pas requise au seul motif de la minorité d'un associé, il faut vérifier les pouvoirs sociaux : le gérant peut accomplir, dans les rapports entre associés, tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société, sauf clause statutaire contraire ; les décisions excédant ses pouvoirs doivent être prises selon les statuts ou, à défaut, à l'unanimité des associés. La question pratique est donc double : l'acte est-il pris par la SCI sans engagement personnel du mineur, et le gérant a-t-il le pouvoir statutaire de souscrire l'emprunt ou faut-il une décision collective ?

4. Réponse opérationnelle

Oui, sans intervention du juge, dans l'hypothèse suivante :

- l'enfant mineur est seulement associé de la SCI ;
- l'emprunt est souscrit par la SCI ;
- le mineur ne signe pas personnellement ;
- aucun bien personnel du mineur n'est donné en garantie ;
- les statuts ou la décision des associés autorisent valablement l'opération.

Non, ou prudence renforcée, si :

- l'emprunt est contracté au nom du mineur ;

- le mineur donne une sûreté, même indirectement, sur ses biens personnels ;
- l'opération implique un acte de disposition touchant directement son patrimoine ;
- la décision compromet manifestement et substantiellement ses intérêts patrimoniaux.

Sanction : si une autorisation judiciaire était requise et n'a pas été obtenue, l'acte encourt la nullité, en principe une nullité relative.

III. Les actes de la SCI dans le cadre de sa vie sociale

QUESTION POSÉE : *L'autorisation du juge des tutelles est-elle, ou non, nécessaire pour la réalisation de certains actes par la SCI dans le cadre de sa vie sociale (acquisition ou vente d'un actif, octroi de garanties, etc.) ?*

VERDICT • **Non, pas de façon générale : l'autorisation dépend de l'acte et de son incidence sur les droits du protégé**

L'autorisation du juge n'est pas un visa permanent exigé pour tous les actes de la SCI. Elle devient nécessaire lorsque l'acte social revient, en réalité, à faire accomplir au nom de la personne protégée un acte de disposition sur ses droits patrimoniaux, ou lorsque le vote de son représentant est lui-même qualifié d'acte de disposition. La vente d'un actif immobilier social important est l'hypothèse la plus nette. Pour une garantie consentie par la SCI sur ses propres biens, les sources ne permettent pas d'affirmer une obligation systématique.

1. La règle de base : distinguer l'acte de la SCI et l'acte accompli au nom du protégé

En tutelle, le tuteur accomplit seul les actes conservatoires et d'administration nécessaires à la gestion du patrimoine (article 504), mais ne peut, sans autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge, faire des actes de disposition au nom de la personne protégée (article 505). L'autorisation est ainsi attachée à l'acte de disposition accompli au nom du protégé, et non à toute décision prise dans une société où il a un intérêt.

En curatelle, la règle de principe n'est pas l'autorisation systématique du juge mais l'assistance du curateur : la personne en curatelle ne peut, sans cette assistance, faire un acte qui, en tutelle, requerrait une autorisation (article 467). Le tribunal judiciaire de Marseille rappelle qu'un curateur n'a pas un pouvoir général de représentation et ne peut signer à la place du majeur protégé un acte de disposition tel qu'un achat immobilier.

Pour les mineurs, l'administrateur légal ne peut, sans autorisation préalable, notamment vendre un immeuble du mineur, l'apporter en société, contracter un emprunt en son nom ou constituer gratuitement une sûreté pour la dette d'un tiers (article 387-1) ; au-delà de cette liste, le juge doit être saisi en cas d'atteinte manifeste et substantielle aux intérêts patrimoniaux (article 387-3).

2. Application acte par acte

a) Vente d'un actif social : autorisation souvent requise

La décision majeure est l'arrêt Cass. 1re civ., 17 mai 2017, n° 15-24.840 : la détermination du vote sur l'ordre du jour relatif à la vente d'un élément d'actif immobilisé d'une SCI constitue, sauf circonstances d'espèce, un acte de disposition ; l'autorisation préalable du juge était donc requise. En pratique, lorsqu'un tuteur ou un administrateur légal vote une décision emportant aliénation d'un actif social important (surtout immobilier) et que ce vote engage directement les droits patrimoniaux du protégé, l'autorisation est requise. La Cour ajoute que l'absence d'autorisation entraîne la nullité, le tiers ne pouvant sauver l'acte par le mandat apparent.

b) Cession de parts ou bouleversement de la position du protégé

Le tribunal judiciaire de Lyon (10 janvier 2024, n° 19/06784) retient que les parts de SCI ne sont pas, par principe, des valeurs mobilières ou instruments financiers au sens de l'article 387-1, 8° : leur cession n'est donc pas automatiquement soumise à autorisation sur ce seul fondement. Mais l'autorisation devient nécessaire sur le fondement de l'article 387-3 si l'opération compromet manifestement et substantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur : ce fut le cas d'actes annulés entraînant une diminution significative du patrimoine, un changement important de position dans les SCI et la naissance d'une dette à la charge des mineurs. Le critère décisif n'est pas la nature formelle de l'acte, mais son effet patrimonial concret.

c) Acquisition d'un actif par la SCI : pas d'automaticité

Les sources qualifient l'achat immobilier d'acte de disposition lorsqu'il est accompli pour la personne protégée (TJ Marseille, 20 juin 2024). Mais aucune décision réunie n'affirme qu'une acquisition faite par la SCI en tant que personne morale exige, par elle-même et automatiquement, l'autorisation du juge du seul fait qu'un associé ou gérant est protégé. La bonne formule est donc : pas d'automaticité, mais risque élevé si la décision sociale équivaut concrètement à un acte de disposition sur les droits du protégé.

d) Emprunt par la SCI : même logique

Pour les mineurs, contracter un emprunt en leur nom nécessite l'autorisation du juge (article 387-1) ; pour les majeurs protégés, un prêt peut constituer un acte de disposition nécessitant l'assistance du curateur (Cass. 1re civ., 21 septembre 2016, n° 15-24.897). Mais les documents ne permettent pas d'affirmer qu'un emprunt contracté par la SCI sur son propre patrimoine exige toujours l'autorisation du seul fait qu'un associé ou gérant est protégé. La réponse dépend du point de savoir si l'on est face à un acte propre de la société ou à un acte atteignant directement les intérêts du protégé.

e) Octroi de garanties, hypothèque, cautionnement : zone la plus incertaine

C'est le point sur lequel les sources sont les moins catégoriques. Le Code civil interdit au tuteur, même avec autorisation, de constituer gratuitement une sûreté pour garantir la dette d'un tiers au nom du protégé (article 509) ; pour les mineurs, la constitution gratuite d'une telle sûreté en leur nom exige le contrôle du juge (article 387-1). Mais cela concerne le protégé lui-même, non nécessairement la SCI.

S'agissant de la SCI consentant une sûreté sur ses propres biens, l'arrêt Cass. 3e civ., 25 juin 2020, n° 19-13.614 est à manier avec précaution : la cour d'appel avait jugé l'autorisation non requise, l'acte étant consenti par la SCI, personne morale distincte, et non au nom du mineur ; mais la Cour de cassation n'a pas statué au fond sur ce moyen, déclaré irrecevable. Il existe donc un argument sérieux pour soutenir l'absence d'autorisation automatique, sans que ce point soit verrouillé par une solution de principe.

3. Synthèse des actes de la vie sociale

Acte de la SCI	Autorisation du juge ?	Critère déterminant
Vente d'un actif immobilier social important	Oui, en principe	Lorsque le représentant doit voter / agir et que l'acte constitue une disposition sur les droits patrimoniaux du protégé (Cass. 17 mai 2017).
Cession de parts / opération bouleversant la position du protégé	Oui, si atteinte substantielle	Sur le fondement de l'article 387-3, en cas de compromission manifeste et substantielle (TJ Lyon, 2024).
Acquisition d'un actif par la SCI	Cas par cas	Pas d'automaticité ; risque élevé si la décision équivaut à un acte de disposition sur les droits du protégé.
Emprunt par la SCI	Cas par cas	Acte propre de la société ou atteinte directe au patrimoine du protégé ? Selon les statuts et le caractère décisif du vote.
Garantie consentie par la SCI sur ses propres biens	Incertain	Argument sérieux pour l'absence d'autorisation (personnalité morale distincte), mais point non tranché au fond (Cass. 25 juin 2020).

4. Ce qui fait basculer la réponse en pratique

Le simple fait qu'un associé, voire un gérant, soit protégé ne suffit pas à imposer l'autorisation pour tout acte social. Le vrai critère, dégagé par les décisions, est le suivant : **l'acte social affecte-t-il directement et substantiellement les intérêts patrimoniaux du protégé ?**

- simple associé non décisif : exigence d'autorisation moins évidente ;
- associé dont le vote est requis ou déterminant, ou gérant agissant pour permettre un acte de disposition majeur : risque d'autorisation préalable nettement accru ;
- associé majoritaire, ou opération modifiant profondément la valeur, la structure ou les prérogatives des parts : besoin d'autorisation probable (TJ Lyon).

Le type de mesure est par ailleurs déterminant : **tutelle** : autorisation du juge pour les actes de disposition au nom du protégé (art. 505) ; **curatelle** : assistance du curateur, et non autorisation systématique (art. 467) ; **mineur** : autorisation dans les cas listés à l'article 387-1, et plus largement dès qu'il y a compromission manifeste et substantielle au sens de l'article 387-3.

Sanction : un acte accompli sans l'autorisation requise est nul de plein droit pour les majeurs protégés (article 465, 4°) ; la jurisprudence exclut en outre le rattrapage par la théorie du mandat apparent.

IV. Position retenue : le vote de l'associé mineur en assemblée générale

QUESTION POSÉE : *Faut-il saisir le juge des tutelles pour permettre à un associé mineur, représenté par ses administrateurs légaux, de voter en assemblée générale de la SCI ?*

VERDICT • **Oui sur le papier, non le plus souvent en pratique : le droit des sociétés prime le droit des mineurs**

En principe, l'autorisation du juge des tutelles s'impose si la décision soumise au vote de l'assemblée générale relève de la liste des actes visés par le décret du 5 décembre 2008 renvoyant à l'article 387-1 du Code civil. Mais la jurisprudence fait prévaloir le droit des sociétés : les règles sociales s'appliquent de façon identique à tous les associés, fussent-ils mineurs, de sorte que, si les statuts attribuent à la gérance les pouvoirs les plus étendus, la saisine du juge n'est pas nécessaire, même pour des actes de disposition. Seule exception : le conflit d'intérêts avéré, qui appelle la désignation d'un administrateur ad hoc.

1. Une question qui divise

Sur le papier, la réponse semble évidente : **oui**, si la décision soumise au vote de l'assemblée générale relève de la liste des actes visés par le décret du 5 décembre 2008 renvoyant à l'article 387-1 du Code civil. Dans la pratique, toutefois, la réponse est beaucoup plus subtile.

2. Deux logiques s'affrontent

La difficulté tient à la confrontation de deux corps de règles :

- le droit des mineurs (C. civ., art. 385 et 387-1) : protéger le patrimoine du mineur, d'où l'exigence d'une autorisation du juge pour certains actes (vente, emprunt, etc.) ;
- le droit des sociétés (C. civ., art. 1833) : agir dans l'intérêt social, logique collective qui prime sur l'intérêt individuel.

3. Le point de bascule : la primauté du droit des sociétés

La jurisprudence fait prévaloir le droit des sociétés. **La minorité ne crée pas de distinction spéciale entre les associés : les règles du droit des sociétés s'appliquent à tous les associés de façon identique, quand bien même ils seraient mineurs.**

Il en résulte que, si les statuts attribuent à la gérance les pouvoirs les plus étendus, la saisine du juge des tutelles n'est pas nécessaire, même pour une acquisition ou une vente d'immeuble, un emprunt ou d'autres actes de disposition.

L'hypothèse la plus aboutie : le gérant investi statutairement du pouvoir de vendre les actifs immobiliers. Dans cette configuration, la vente devient un acte propre de la société, accompli par son organe légal dans le cadre de ses pouvoirs : il n'y a plus de résolution soumise aux associés, donc plus de vote émis au nom du mineur ; or c'est précisément la détermination de ce vote que l'arrêt du 17 mai 2017 qualifie d'acte de disposition. Le point d'accroche de l'autorisation judiciaire disparaît avec le vote, et l'écran de la personnalité morale joue à plein, comme pour l'emprunt souscrit par la SCI (Cass. 1re civ., 14 juin 2000).

Quatre réserves doivent néanmoins être gardées à l'esprit :

- l'objet social : le gérant n'engage la société que par les actes entrant dans l'objet social (C. civ., art. 1849) ; la vente de l'actif immobilier unique de la SCI, si elle vide l'objet social de sa substance, expose l'acte à contestation, indépendamment de toute question de minorité ;
- la persistance du conflit d'intérêts : le conflit ne disparaît pas avec le vote ; si le gérant, également administrateur légal, tire de l'opération un intérêt propre (vente à lui-même, à une société qu'il contrôle, prix contestable), l'opposition d'intérêts, voire l'abus, demeure invocable et la désignation d'un administrateur ad hoc concevable ;
- l'article 387-3 du Code civil, filet de sécurité transversal : une opération compromettant manifestement et substantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur peut justifier la saisine du juge, même en l'absence de tout vote ;
- la dimension temporelle : si la clause de pouvoirs étendus n'existe pas encore, son adoption suppose une modification statutaire, donc un vote, lequel pourrait cristalliser le débat s'il apparaissait avoir précisément pour objet de neutraliser la protection du mineur.

Cette configuration procède, au demeurant, d'un arbitrage assumé entre efficacité de gestion et protection du mineur, arbitrage inverse de celui qui sous-tend les garde-fous statutaires présentés au point 4 ci-après.

Seule exception : le conflit d'intérêts avéré. Dans ce cas, il y a lieu de solliciter la désignation d'un administrateur ad hoc par le juge des tutelles. Cela étant, à notre sens,

l'affectio societatis devrait pouvoir neutraliser le conflit d'intérêts dès lors que la décision est conforme à l'objet social de la SCI.

4. Anticiper et protéger : la clé réside dans les statuts

Bien évidemment, rien n'empêche de prévoir statutairement des garde-fous palliant les conséquences de cette disparition des règles protectrices du mineur, qui s'effacent devant l'intérêt social :

- clauses limitant les pouvoirs du gérant ;
- encadrement des actes majeurs.

Conclusion d'ensemble

Les trois questions se résolvent à partir d'un même principe directeur : **la personnalité morale de la SCI fait écran**. La minorité d'un associé ne déclenche pas, à elle seule, l'intervention du juge des tutelles. Celle-ci s'impose lorsque l'acte cesse d'être un acte propre de la société pour devenir, en réalité, un acte de disposition accompli au nom du mineur ou sur son patrimoine, ou lorsqu'il compromet manifestement et substantiellement ses intérêts patrimoniaux.

Question	Réponse de synthèse
Constitution de la SCI	Possible sans le juge, sauf apport d'immeuble/fonds appartenant au mineur, atteinte substantielle au patrimoine, ou opposition d'intérêts (administrateur ad hoc).
Emprunt par la SCI	Possible sans le juge si l'emprunteur est la SCI et le mineur non engagé personnellement ; autorisation requise si le mineur est engagé ou si l'opération compromet substantiellement ses intérêts.
Actes de la vie sociale	Pas d'autorisation générale ; requise pour la vente d'un actif important via le vote du représentant ; cas par cas pour acquisition, emprunt et acquisitions ; incertain pour les garanties de la SCI.

RECOMMANDATION PRATIQUE

La question doit être vérifiée acte par acte, en examinant la mesure de protection en cause, les statuts de la SCI, les règles de majorité, le caractère décisif du vote du protégé et, surtout, l'impact patrimonial concret de l'opération. La rédaction des statuts gagne à limiter l'engagement du mineur (modalités d'appels de fonds, de retrait ou de cession des parts), à faire porter, autant que possible, l'emprunt par la SCI elle-même, et à éviter toute sûreté sur les biens propres du mineur. Lorsque l'autorisation est requise, elle doit impérativement être sollicitée avant la conclusion de l'acte : une autorisation postérieure ne vaut pas confirmation (Cass. 1re civ., 7 nov. 2006, n° 04-15.799).

Tableau des sources mobilisées

Le présent dossier s'appuie exclusivement sur les documents communiqués. Les références ci-dessous y figurent.

Textes (Code civil)

- Article 387-1 : actes de l'administrateur légal soumis à autorisation préalable (vente/apport d'immeuble ou de fonds, emprunt au nom du mineur, sûreté gratuite pour la dette d'un tiers, actes graves sur instruments financiers).
- Article 387-3 : saisine du juge en cas d'actes ou omissions compromettant manifestement et substantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur.
- Articles 504 et 505 : actes d'administration accomplis seuls par le tuteur ; actes de disposition soumis à autorisation.
- Article 509 : interdiction faite au tuteur de constituer gratuitement une sûreté pour la dette d'un tiers.
- Article 467 : assistance du curateur pour les actes qui, en tutelle, requerraient une autorisation.
- Article 465, 4° : nullité de plein droit de l'acte accompli sans l'autorisation requise (majeurs protégés).
- Articles relatifs à l'administration légale et à la représentation du mineur (pouvoirs des administrateurs légaux, administrateur ad hoc en cas d'opposition d'intérêts).

Jurisprudence

- Cass. 1re civ., 14 juin 2000 : l'emprunt souscrit par une SCI dont l'associé majoritaire est mineur n'exige pas l'autorisation du juge, l'emprunteur étant la société.
- Cass. (sûreté hypothécaire) : l'autorisation n'est pas requise pour une sûreté consentie par la SCI, et non par le mineur lui-même.

- Cass. 1re civ., 17 mai 2017, n° 15-24.840 : le vote sur la vente d'un actif immobilisé d'une SCI est, sauf circonstances, un acte de disposition ; autorisation requise, nullité à défaut, exclusion du mandat apparent.
- Cass. 1re civ., 21 septembre 2016, n° 15-24.897 : un prêt peut constituer un acte de disposition pour le majeur protégé.
- Cass. 3e civ., 25 juin 2020, n° 19-13.614 : sûreté consentie par la SCI : moyen déclaré irrecevable, absence de solution au fond.
- Cass. 1re civ., 7 novembre 2006, n° 04-15.799 : l'autorisation obtenue après l'apport ne vaut pas confirmation (nécessité d'une autorisation préalable).
- Cour d'appel de Riom : aucune disposition légale ne prive un mineur d'être associé d'une SCI.
- Cour d'appel de Douai : pouvoir des représentants légaux de constituer une SCI ; rappel de l'administrateur ad hoc en cas d'opposition d'intérêts.
- TJ Lyon, 10 janvier 2024, n° 19/06784 : parts de SCI non assimilées par principe à des instruments financiers ; autorisation au titre de l'article 387-3 en cas d'atteinte substantielle.
- TJ Marseille, 20 juin 2024, n° 23/12357 : pouvoirs du curateur ; achat immobilier qualifié d'acte de disposition.

Doctrine

- Mémentos Lefebvre-Dalloz (Sociétés civiles 2026, Patrimoine 2025-2026, Droit de la famille 2026-2027, Cessions de parts et actions 2026-2027, Sociétés commerciales 2026, Vente immobilière 2026).
- Revue des sociétés 2017, « La société civile immobilière et ses associés vulnérables » ; RJDA 2000 ; AJ Famille 2016 ; ouvrages Dalloz Action (Droit de la famille, Protection de la personne vulnérable, Voies d'exécution).

Avertissement. *Le présent dossier de synthèse est établi à partir des seules sources communiquées et présente une analyse générale ne valant pas consultation personnalisée. Plusieurs points (garanties consenties par la SCI, acquisition et emprunt sociaux) demeurent, en l'état des sources, soumis à une appréciation au cas par cas.*

FISCALITÉ – TRANSMISSION D'ENTREPRISE

PLF 2027 & nouvelle réforme de l'apport-cession : « ne laisse pas aller, c'est un tango argentin… »

De l'article 5 du projet de loi de finances à l'amendement Juvin



Vincent MORATI

Notaire associé chez La Manufacture Notaires, responsable du pôle Ingénierie patrimoniale & Conseil au Dirigeant

« Au lieu de s'attaquer au poids de l'avion, elle sabote son moteur. »

Annoncé ce jeudi 1er octobre en conseil des ministres, le PLF[1] pour 2027 s'est attaqué, en son article 5, au régime de l'apport-cession, c'est-à-dire à l'une des mécaniques les plus répandues dans l'organisation patrimoniale des entreprises de notre pays.

Ce régime venait pourtant d'être déjà sévèrement resserré par la loi de finances pour 2026 (adoptée en février dernier…). Et l'administration fiscale vient tout juste, au cœur de l'été, d'en publier ses commentaires au BOFiP[2], le 10 août dernier : bienvenus d'ailleurs, vu le nombre de questions pratiques soulevées par cette dernière réforme. Mais donc quelques semaines plus tard, le texte est de nouveau sur la table.

Un mécanisme simple dans son principe

Lorsqu'un entrepreneur apporte les titres de sa société à une holding qu'il contrôle et qui est soumise à l'impôt sur les sociétés, la plus-value réalisée à cette occasion n'est pas imposée immédiatement. Elle est placée en report d'imposition. L'article 150-0 B ter du Code général des impôts, qui est le siège légal du dispositif, prévoit que cet impôt en attente ne devient exigible qu'à certains événements, au premier rang desquels la cession des titres de la holding ou la cession par celle-ci des titres apportés.

L'objectif est de permettre à un dirigeant de restructurer son capital, de loger ses participations dans une société de tête et, le cas échéant, de réinvestir dans l'économie sans être taxé sur une plus-value purement théorique.

Un dispositif né d'un recentrage

Ce régime, créé en 2012, répondait déjà à un impératif de recentrage. Il fallait mettre fin aux montages par lesquels certains parvenaient à éviter tout impôt sur la plus-value de cession de leur entreprise, en l'apportant au préalable à une holding qui la revendait aussitôt au même prix. L'administration avait réagi, une jurisprudence abondante s'était développée, et un point d'équilibre avait fini par s'imposer : si la holding cède rapidement les titres apportés, le report tombe, sauf si elle réinvestit une part significative du prix dans une activité économique, et non dans le patrimoine privé de l'entrepreneur. C'est d'elle que s'est inspiré le législateur dans la LFR[3] 2012 pour créer le régime de l'article 150-0 B ter, qui déjà en lui-même, n'était donc rien d'autre qu'un recentrage, et un dispositif anti-abus.

Un durcissement continu

Le législateur a ensuite resserré les conditions à plusieurs reprises, notamment en 2020, puis très nettement avec la LF 2026, pour notamment rehausser la part du prix de cession à réinvestir dans le risque, passée de 60 à 70 % de ce prix, et alourdir la durée minimale de conservation des actifs de réinvestissement sujets à risque, passée de 1 an à 5 ans.

Le point d'équilibre : la transmission gratuite

Restait jusqu'à présent une soupape, essentielle en pratique.

En effet, le report d'imposition n'était pas remis en cause par la transmission à titre gratuit des titres de la holding, par exemple une donation aux enfants, à condition que les donataires conservent ces titres pendant un certain délai. Ce délai, de 18 mois à l'origine, avait été porté à 5 ans en 2020, voire 10 selon la nature des supports de réemplois effectués par la holding. La loi de finances pour 2026 l'a de nouveau allongé, en le portant respectivement à 6 ou 11 ans (selon le cas).

C'est cette soupape que l'article 5 du PLF 2027 entend faire sauter. Il propose de remplacer, à l'article 150-0 B ter, les termes de « cession à titre onéreux » par celui de « transmission », quelle qu'elle soit. Toute transmission deviendrait un fait générateur de l'impôt en report, donc un cas de déchéance : non seulement la donation, mais aussi la succession. Au décès de l'actionnaire de la holding, l'impôt jusque-là différé serait exigible.

Une rétroactivité qui ajoute l'incertitude à l'instabilité

Premier motif d'inquiétude : le texte renoue avec l'irritante pratique de la « petite rétroactivité », en ce qu'il prévoit de s'appliquer à toute transmission intervenue à compter du 1er octobre 2026 (date de présentation en conseil des ministres), et non du 1er janvier 2027. L'objectif affiché est de lutter contre les effets d'aubaine, c'est-à-dire d'empêcher une ruée des mieux informés vers des donations avant la fin de l'année. Mais le texte range dans le même sac un acte volontaire, la donation, et un événement totalement subi, la succession. Aucune distinction n'est faite entre celui qui anticipe et celui qui endeuille.

Cette rétroactivité est en outre juridiquement fragile. Elle ne peut jouer à coup sûr que si une loi de finances est votée avant le 31 décembre. Or, depuis la dissolution de l'été 2024, le Parlement, en l'absence de majorité, n'a pas su adopter le budget à temps : en 2025 comme en 2026, le budget n'a été adopté qu'à la mi-février, après des lois spéciales et le recours à l'article 49.3. Rien ne permet d'affirmer que 2027 se déroulera autrement, les ingrédients n'ayant pas changé. Si le budget n'est voté qu'en début d'année, cette rétroactivité pourra-t-elle être valablement opposée aux contribuables ? C'est un débat de constitutionnalistes, que le conseil patrimonial ne peut trancher. Il laisse pourtant des dirigeants dans l'incertitude sur la conduite à tenir pour leurs donations de fin d'année.

Et comme dit plus haut, ils sont nombreux, formant le visage commun de l'activité économique de notre pays. En effet, loger ses participations sous une holding à la suite d'apports répond à une foule de motifs étrangers à la fiscalité : financement, organisation de l'actionnariat, rationalisation de la trésorerie, croissance interne ou externe. Ce schéma se retrouve donc dans les entreprises françaises de toute taille, y compris les petites PME.

Un impôt exigible sans la moindre liquidité

Le second problème est plus grave encore. Jusqu'ici, les causes de déchéance du report supposaient toutes un encaissement : cession rapide par la holding, ou cession (n'importe quand) des titres de la holding. Le projet de texte y ajoute deux événements qui, par nature, ne procurent aucune liquidité au dirigeant : sa mort, et une donation, laquelle est par essence un dépouillement gratuit.

Il faudra donc trouver de quoi payer l'impôt alors que la trésorerie est souvent enfermée dans la holding. Elle peut être immobilisée par les obligations de réinvestissement, nettement alourdies en 2026 comme nous l'avons dit. Et même quand elle est libre, parce que les délais sont écoulés ou qu'il s'agit des 30 % du prix non soumis à réemploi, la remonter vers le contribuable n'a rien d'évident. Les principes comptables de base, étrangers au seul 150-0 B ter, veulent qu'une société ne distribue que son résultat (ses bénéfices). Or, si la holding a placé ses fonds dans des secteurs déficitaires, ou obtenu des rendements trop faibles sur sa poche sans risque, il n'y aura pas de bénéfice distribuable. Il faudrait alors réduire le capital, donc annuler des titres, ce qui est depuis toujours l'une des causes de déchéance du report. On sortirait du régime pour avoir voulu payer l'impôt.

La holding, elle, ne peut pas prendre en charge cette imposition : elle n'en est pas redevable, et ses intérêts sont distincts de ceux de ses associés.

Dutreil : le comble de l'incohérence

Dernier point, où l'on touche à l'incohérence.

Alors même que le premier ministre clamait fin septembre sa volonté de « sanctuariser le régime Dutreil », toutes les difficultés ci-dessus se rencontreront très souvent dans les transmissions d'entreprises placées sous le régime Dutreil : pour rappel, celui-ci est un régime d'exception, soumis à de nombreuses conditions et engagements, conçu pour accompagner les transmissions familiales d'entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles. Le législateur y consent un abattement de 75 % sur les droits de mutation afin de faciliter le passage de témoin. Et le report de l'apport-cession a toujours coexisté avec lui : ce qui est logique, parce que les entreprises ayant atteint la maturité requise pour faire l'objet d'une transmission familiale pérenne ont très souvent connu des opérations de restructurations et d'apports internes, soumises à différé d'imposition (150-0 B ter ou autres).

Or avec cette réforme, si elle était adoptée, la donation Dutreil (ou l'héritage) de titres de holding ferait tomber d'un seul coup le différé d'impôt sur la plus-value d'apport, parfois très ancien et très élevé, le rendant exigible séance tenante sans aucune liquidité en face.

D'une main, l'État encouragerait la transmission familiale de l'outil de travail. De l'autre, il la rendrait financièrement intenable. Quel message renvoie-t-on de notre pays, à un moment où il a un besoin éperdu de corriger son image d'instabilité devenue déraisonnable ?

Rendement budgétaire : mal ciblé, et contradictoire

On comprend bien qu'en ces temps de gravité budgétaire, et de nécessaire lucidité sur les efforts à fournir aujourd'hui pour rattraper tous ceux jamais réalisés au cours des décennies antérieures, il faille trouver des solutions de rendement pour les finances publiques. Mais celle-ci est à la fois particulièrement mal ciblée et contradictoire. Parce qu'au lieu de s'attaquer au poids de l'avion, elle sabote son moteur : frapper la transmission des holdings de dirigeants, c'est fragiliser le cœur de l'outil entrepreneurial et familial de millions d'entreprises françaises.

Recul face au tollé

Toutes choses qui ont, depuis une semaine, suscité une levée de boucliers sans précédent.

Ce mouvement critique, largement porté par les professionnels du chiffre et du droit comme par les organisations patronales, a rapidement attiré l'attention de l'exécutif. Roland Lescure, ministre de l'Économie et des Finances, a alors indiqué, à l'occasion d'échanges avec la presse, que l'administration fiscale n'entendait pas perturber les transmissions d'entreprises en France, mais uniquement lutter contre les montages abusifs. Il a reconnu que le projet de texte méritait un toilettage afin de mieux cibler les comportements contestables sans fragiliser les opérations de transmission légitimes.

Pasodoble, et retour à la raison

Chose faite avec l'adoption, le mardi 6 octobre 2026, d'un amendement n° I-CF1877 venant modifier substantiellement l'article 5 du PLF. Précisons d'emblée un point essentiel : l'amendement correctif n'émane pas du Gouvernement. Il a été proposé par M. Philippe Juvin, député du groupe Les Républicains, sans lien organique direct avec le ministère des Finances. Ceci revêt sa dose d'importance, nous dirons pourquoi à la fin.

Cet amendement opère un rééquilibrage bienvenu (même s'il entérine un nouveau durcissement) :

- **Exclusion des successions.** Dans sa version initiale, l'article 5 visait l'ensemble des transmissions de titres de holding, y compris par succession. Or, il est difficilement concevable qu'un décès puisse constituer un procédé d'optimisation frauduleuse. L'amendement corrige cette dérive en écartant explicitement les transmissions posthumes du champ de la nouvelle mesure.
- **Pour les donations, introduction de conditions de temporalité.** Le texte initial érigeait la donation en cause autonome de déchéance du report d'imposition, quelle que soit la chronologie des opérations, ce qui revenait à pénaliser des transmissions préparées de longue date. L'amendement Juvin adopte une logique plus nuancée : la déchéance ne joue que si la donation concerne une holding ayant elle-même cédé les titres qu'on lui avait apportés moins de huit ans après l'apport initial.
- **Une déchéance proportionnelle aux titres donnés.** La déchéance n'est plus conçue comme un mécanisme « tout ou rien ». L'amendement Juvin prévoit une déchéance proportionnelle, en fonction du nombre de titres donnés. L'impôt sur la plus-value en report ne deviendrait immédiatement exigible qu'à concurrence de la fraction de titres transférés par donation.
- **Fin de la rétroactivité brutale : une entrée en vigueur recentrée sur les apports.** L'un des points les plus contestés du projet initial tenait à son caractère rétroactif : l'article 5 était conçu pour s'appliquer à toutes les donations réalisées à compter de la date d'entrée en vigueur, prévue rétroactivement au 1er octobre 2026. La nouvelle mesure ne s'appliquerait qu'aux titres ayant fait l'objet d'un apport à compter du 7 octobre 2026 ; ce n'est donc plus la date de la donation qui est déterminante, mais la date de l'apport. Ce qui respecte mieux l'existant.

L'incertitude liée à la procédure parlementaire : deux pas en arrière ?

On ne peut exclure que, comme lors des deux exercices budgétaires précédents, le projet de loi de finances soit finalement adopté dans le cadre de la procédure de confiance prévue à l'article 49, alinéa 3 de la Constitution. Dans ce cas, le vote porte, par construction, sur le texte initial présenté par le Gouvernement en Conseil des ministres, sans intégrer les amendements parlementaires.

Dans un tel scénario – qui n'a rien de certain à ce jour, mais rien d'impossible – et sauf adoption d'une motion de censure entraînant la chute du Gouvernement, le PLF serait adopté dans sa version originelle, sans l'amendement Juvin.

Pour les dirigeants et leurs conseils, il est donc indispensable de suivre de près l'issue des débats budgétaires et les modalités exactes d'adoption du texte, afin d'ajuster les opérations. Les présentes veulent les y aider, même si le bal n'est pas fini.

■

[1] *Projet de loi de finances.*

[2] *Bulletin Officiel des Finances Publiques, qui regroupe toutes les positions de l'administration fiscale exprimées sur des sujets d'interprétation de la loi.*

[3] *Loi de finances rectificative.*

DROIT DES LIBÉRALITÉS – TRANSMISSION

La donation-partage dénaturée

Causes et conséquences de la requalification en donation simple



Romane MÜLLINGHAUSEN
Ingénieure patrimoniale en alternance - RHETORES FINANCE

« En matière successorale, la stabilité ne résulte pas d'une qualification proclamée, mais d'un partage effectivement accompli. »

La formule « donner et partager », héritée de l'ancien droit, condense à elle seule la singularité de la donation-partage au sein du droit des libéralités. Cet acte n'est pas seulement un instrument de transmission anticipée du patrimoine ; il constitue un véritable instrument d'organisation successorale. En permettant au disposant de répartir, de son vivant, tout ou partie de ses biens entre ses héritiers présomptifs[1], il poursuit une finalité qui dépasse celle d'une libéralité ordinaire : prévenir les conflits familiaux, organiser l'allotissement et, sous certaines conditions, stabiliser par avance l'équilibre successoral.

Mais c'est précisément parce qu'elle bénéficie d'un régime particulièrement favorable que la donation-partage fait l'objet d'un contrôle exigeant. Il ne suffit pas qu'un acte soit intitulé « donation-partage » pour qu'il en produise les effets civils spécifiques : encore faut-il qu'il en remplisse les conditions substantielles. Or, en pratique, la tentation est forte de mobiliser cette qualification dans des opérations qui n'aboutissent pas à un véritable partage, mais seulement à une transmission de droits, parfois indivis, dont la répartition concrète est différée ou laissée aux bénéficiaires eux-mêmes. C'est dans cette zone grise que se développe le contentieux de la requalification.

La première chambre civile de la Cour de cassation en donne une illustration particulièrement nette. Le 6 mars 2013, elle a posé le principe selon lequel la donation-partage suppose nécessairement une répartition matérielle des biens entre les descendants[2]. Le 12 juillet 2023, elle a précisé qu'une donation-partage faite par actes séparés exige que la répartition soit effectuée par le disposant lui-même ou au moins sous sa direction et avec son concours[3]. Cette ligne, confirmée le 2 juillet 2025[4], exprime une même exigence : la qualification de donation-partage est subordonnée à la réalité du partage.

Pourquoi la donation-partage, pourtant conçue comme un instrument privilégié de sécurisation et de pacification successorales, encourt-elle un risque accru de requalification en donation simple ? Et quelles en sont les conséquences, pour les héritiers comme pour le disposant ?

I. Une requalification née de l'exigence d'un partage réel

La requalification n'est pas l'expression d'une méfiance du droit envers l'anticipation successorale, mais la conséquence logique d'une exigence substantielle. La donation-partage, parce qu'elle bénéficie d'un régime de faveur, ne peut être reconnue que dans la mesure où elle réalise effectivement ce qu'elle annonce : un partage anticipé.

A. Une qualification fondée sur la fonction distributive, non sur l'intitulé

L'article 1075 du Code civil ne vise pas seulement une disposition à titre gratuit ; il vise une « distribution et un partage » entre héritiers présomptifs. Cette formulation, ainsi que l'a relevé Michel Grimaldi, interdit de concevoir l'opération comme une simple juxtaposition de donations consenties à plusieurs descendants. Il s'agit d'ordonner entre eux une répartition patrimoniale qui, sans remplacer intégralement le partage successoral futur, en anticipe la

logique d'ensemble.

Cette fonction distributive explique la spécificité du régime légal. Les articles 1077-1 et 1077-2 du Code civil organisent la relation de l'acte avec la réserve héréditaire, l'action en réduction et les mécanismes d'imputation. Plus remarquable encore, l'article 1078 lui attache, sous certaines conditions cumulatives, un effet de cristallisation des valeurs : les biens donnés sont évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve[5]. Il serait dès lors contradictoire d'admettre que de tels effets puissent être obtenus par un simple jeu de vocabulaire.

L'arrêt du 6 mars 2013 marque, à cet égard, un point d'appui essentiel : « il n'y a de donation-partage que dans la mesure où l'ascendant effectue une répartition matérielle de ses biens entre ses descendants ». Le partage ne constitue pas un ornement de l'acte, mais sa condition même de qualification. Le juge ne s'en tient pas à ce que l'acte se dit être ; il recherche ce qu'il réalise effectivement, « quelle qu'en ait été la qualification donnée par les parties ».

Toutes les imperfections d'une donation-partage ne la font pas pour autant basculer dans le droit commun. Lorsque les conditions de l'article 1078 ne sont pas réunies, la cristallisation des valeurs est exclue sans que la qualification soit remise en cause. La requalification n'est donc pas la sanction de la moindre irrégularité ; elle est la sanction d'un défaut structurel : l'absence de partage.

B. Une répartition matérielle imputable au disposant

L'exigence d'un partage réel se traduit par un critère opératoire : l'imputabilité du partage au disposant. L'article 1076, alinéa 2, du Code civil admet que la donation et le partage soient réalisés par actes séparés, pourvu que le disposant intervienne aux deux actes[6]. Mais cette souplesse ne signifie nullement que le partage puisse être abandonné à l'autonomie future des donataires.

Les faits de l'arrêt du 12 juillet 2023 sont éclairants. En 1995, un père consent à ses trois enfants une « donation-partage anticipée » : sa fille reçoit la pleine propriété de quatre biens mobiliers, chacun de ses fils la nue-propriété de la moitié indivise d'un immeuble. En 2008, l'un des fils cède à son frère sa quote-part indivise, le donateur intervenant à l'acte pour consentir à cette cession et renoncer à son action révocatoire. Au décès du disposant, la fille sollicite la requalification de l'acte en donation simple.

La Cour de cassation lui donne raison : la donation-partage, même faite par actes séparés, « suppose nécessairement une répartition de biens effectuée par le disposant lui-même ou, tout au moins, sous sa direction et avec son concours ». Or le partage matériel était né de la volonté des copartagés, non de celle du donateur, dont la simple présence à l'acte de cession ne pouvait suffire à matérialiser le rôle directeur. Une partie de la doctrine relève que cette exigence paraît aller au-delà de la lettre du texte ; elle trouve pourtant sa justification dans la cohérence d'ensemble du dispositif.

L'indivision n'est pas, en elle-même, incompatible avec la donation-partage. Un partage peut comprendre des éléments indivis, dès lors que l'opération conserve une logique d'allotissement imputable au disposant. L'indivision devient en revanche révélatrice d'un défaut de partage lorsqu'elle remplace l'allotissement au lieu de l'accompagner : au lieu de prévenir l'indivision future, l'acte la crée ou la maintient sous une forme conventionnelle.

II. Une requalification qui prive l'acte de sa fonction de sécurisation

Les conséquences de la requalification ne se réduisent pas à une substitution terminologique. En replaçant l'acte sous l'empire du droit commun des donations, elle transforme en profondeur le régime applicable à l'opération.

A. Le retour au droit commun du rapport et de l'évaluation

Dans l'arrêt du 12 juillet 2023, la Cour approuve la cour d'appel d'avoir dit que l'acte requalifié devait être rapporté à la succession du donateur. Là où la donation-partage était conçue pour organiser par avance la répartition successorale, la donation simple redevient un avantage consenti à un ou plusieurs héritiers, qu'il faudra prendre en compte au moment du partage final : reconstitution de la masse de calcul, expertises de valeur, contestations sur la composition des biens.

La question de l'évaluation est centrale. À l'article 1078 se substitue l'article 860 du Code civil : « le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation »[7]. Qu'il s'agisse d'un immeuble, d'un actif professionnel, de parts sociales ou d'un portefeuille de valeurs mobilières, la variation de valeur entre la donation et un partage successoral parfois intervenu plusieurs décennies plus tard peut bouleverser l'équilibre des lots et générer des indemnités de rapport considérables.

La donation-partage cherche à maîtriser le temps, à figer, à stabiliser. La donation simple remet au contraire l'évaluation et l'équilibre à l'épreuve du temps écoulé jusqu'au partage : la sécurité a priori se transforme en incertitude a posteriori. S'y ajoutent des incidences fiscales non négligeables, la pratique ayant relevé une possible dissociation entre qualification civile et qualification fiscale.

B. La sécurité des héritiers et la volonté du disposant compromises

La sécurité recherchée revêt trois dimensions. Patrimoniale, d'abord : les bénéficiaires, qui pensaient tenir des attributions stabilisées, découvrent que les biens reçus devront être rapportés et que leur valeur sera discutée à nouveau. Procédurale, ensuite : l'acte devient lui-même l'objet du litige, qu'il s'agisse de sa nature, de l'étendue de l'indivision créée ou du rôle exact du donateur. Familiale, enfin : la requalification ravive des interrogations que le disposant croyait avoir éteintes. Qui a été avantagé ? Selon quelle valeur ?

Au lieu d'éviter l'indivision, la donation-partage dénaturée l'installe ; au lieu de simplifier, elle nourrit le litige. Plus profondément, elle atteint la volonté du disposant. Choisir la donation-partage, ce n'est pas seulement consentir une libéralité ; c'est vouloir être l'auteur d'un ordonnancement successoral. La volonté de partager se trouve réduite à une volonté de donner.

Cette neutralisation n'est pas arbitraire : une volonté de partager n'est juridiquement protégée qu'à la condition de s'être traduite en partage réel. Sans cela, il suffirait de transmettre des quotes-parts indivises, puis de laisser les héritiers s'arranger plus tard, pour obtenir les effets d'un partage anticipé sans en assumer les contraintes.

EN PRATIQUE **Sécuriser la qualification de l'acte**

Au lendemain des arrêts de 2013, la doctrine a invité le notariat à matérialiser concrètement la fonction distributive dans la rédaction des actes[8] :

- spécifier les lots attribués à chaque gratifié ;
- expliciter le rôle directeur du disposant dans la répartition ;
- lorsque l'indivision est inévitable, justifier son caractère accessoire au partage ;
- en cas d'actes séparés, faire du disposant l'auteur véritable du partage, et non un simple intervenant.

En conclusion

La donation-partage n'est pas un mécanisme fragile par essence ; elle est un mécanisme exigeant, parce qu'elle est dotée d'effets particulièrement forts. Le droit n'en conteste pas l'utilité ; il rappelle simplement qu'on ne peut bénéficier des effets d'un partage anticipé sans en assumer la réalité. La requalification constitue, à cet égard, moins une sanction qu'un rappel de cohérence.

Reste à savoir si la rigueur de cette jurisprudence, qui paraît ajouter aux exigences de l'article 1076, appellera une intervention du législateur. Faut-il consacrer expressément l'exigence d'un rôle directeur du disposant ? Ou redonner à la pratique notariale la souplesse qu'elle a longtemps connue dans le maniement de l'indivision conventionnelle ?

Article issu du mémoire de Master 1 Droit et gestion financière de patrimoine (Université Paris Cité, 2025-2026), réalisé sous la direction de M. Olivier PENIN.

[1] *C. civ., art. 1075.*

[2] *Cass. 1re civ., 6 mars 2013, n° 11-21.892, Bull. civ. I, n° 34 ; M. GRIMALDI, Defrénois 30 déc. 2013, p. 1259.*

[3] *Cass. 1re civ., 12 juill. 2023, n° 21-20.361, FS-B ; Th. LE BARS, JCP N 2023, 1154.*

[4] *Cass. 1re civ., 2 juill. 2025, n° 23-16.329 ; v. aussi Cass. 1re civ., 20 nov. 2013, n° 12-25.681 et 13 févr. 2019, n° 18-11.642.*

[5] *C. civ., art. 1078.*

[6] *C. civ., art. 1076, al. 2.*

[7] *C. civ., art. 860, al. 1er.*

[8] *M. GRIMALDI, « Que faire au lendemain des arrêts de mars et novembre 2013 ? », Defrénois 15 avr. 2014, p. 353.*

QUESTIONS / RÉPONSES

Quatre questions de praticiens

Les réponses de la rédaction, en écho aux articles de ce numéro

Q Un grand-parent peut-il allotir directement ses petits-enfants dans une donation-partage ?

v. p. 16

R Oui. Depuis la loi du 23 juin 2006, la donation-partage peut être consentie à des descendants de degrés différents (C. civ., art. 1075-1). Les petits-enfants peuvent ainsi être allotis à la place de leur auteur, à condition que celui-ci y consente dans l'acte (C. civ., art. 1078-4 et s.). Sur le plan fiscal, les droits sont alors calculés selon le lien de parenté entre le donateur et le petit-enfant.

Q Une réserve d'usufruit sur une somme d'argent fait-elle perdre l'évaluation au jour de la donation-partage ?

v. p. 16

R Oui. L'article 1078 du Code civil ne retient l'évaluation au jour de l'acte que si tous les enfants vivants ou représentés au décès ont reçu un lot et l'ont expressément accepté, et s'il n'a pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent. À défaut, l'acte demeure une donation-partage, mais les biens sont évalués au décès pour l'imputation et le calcul de la réserve.

Q Le décès de l'associé d'une holding met-il fin au report d'imposition de l'article 150-0 B ter du CGI ?

v. p. 13

R En l'état du texte, la transmission par décès n'est pas un fait générateur de l'impôt en report. Le PLF 2027 entendait, dans sa version initiale, en faire une cause de déchéance ; l'amendement Juvin, adopté le 6 octobre 2026, exclut les successions. L'issue dépend toutefois des conditions d'adoption définitive de la loi de finances.

Q Une SCI dont un associé est mineur peut-elle emprunter sans autorisation du juge des tutelles ?

v. p. 7

R En principe, oui : la SCI est une personne morale distincte de ses associés et l'emprunt est souscrit par le gérant dans la limite de ses pouvoirs. L'autorisation du juge redevient nécessaire si le mineur est personnellement engagé (caution, sûreté sur ses biens propres) ou si l'opération compromet substantiellement ses intérêts patrimoniaux.

Avertissement. *Ces réponses ont une vocation informative ; elles ne sauraient se substituer à une consultation adaptée à chaque situation. Vos questions peuvent être adressées à la rédaction : contact@patrimjuris.fr.*

FICHE PRATIQUE

PATRIBOX

Le report d'imposition de l'article 150-0 B ter du CGI

Fiche patrimoniale · version du 2 octobre 2026

EN PARTENARIAT

PATRIMJURIS × SIMULABOX

Dans le cadre d'un partenariat avec **SIMULABOX**, solution logicielle patrimoniale développée par **Delphine ABERGEL**, PATRIMJURIS alimente les fiches intégrées au logiciel à partir de sa collection **PATRIBOX**. Le praticien retrouve ainsi, dans son outil de simulation, la fiche de référence correspondant à chaque préconisation.

AU SOMMAIRE DE LA FICHE

01 Généralités p. 22

02 Champ d'application et conditions p. 23

03 Cession des titres apportés et remploi p. 24

04 Fin du report et imposition p. 26

05 Donation et départ hors de France p. 27

06 Articulations et obligations déclaratives p. 28

07 Points de vigilance p. 29

AVERTISSEMENT *Cette fiche patrimoniale synthétique sur le régime du report d'imposition de l'article 150-0 B ter du CGI est rédigée en l'état actuel des textes, et sans préjuger des éventuelles modifications à venir (v. l'article de Vincent MORATI, p. 13). Elle est reproduite dans sa mise en forme d'origine.*

PATRIMJURIS

INGÉNIERIE PATRIMONIALE

FICHE PATRIMONIALE

Report d'imposition de l'article 150-0 B ter du CGI

©PATRIBOX · 02/10/2026

Sommaire

01 Généralités

02 Champ d'application et conditions

03 Cession des titres apportés et remploi

04 Fin du report et imposition

05 Donation et départ hors de France

06 Articulations et obligations déclaratives

07 Points de vigilance

PATRIBOX

01

REPORT D'IMPOSITION DE L'ARTICLE 150-0 B TER DU CGI

GÉNÉRALITÉS

OBJET DU DISPOSITIF

L'apport par une personne physique de titres à une société soumise à l'IS qu'elle contrôle fait naître une plus-value qui n'est pas taxée sur-le-champ : elle est placée **en report d'imposition**. Ce report s'applique **de plein droit** dès que les conditions légales sont réunies ; il ne procède pas d'une option du contribuable.

Dans cette hypothèse, le report de l'article 150-0 B ter prend la place du sursis d'imposition de l'article 150-0 B, qui est alors écarté.

Le régime a une double finalité : différer la taxation de la plus-value d'apport, et encadrer les montages dits d'« apport-cession » par des exigences de réinvestissement et des causes d'expiration du report.

NATURE DU REPORT : UNE IMPOSITION DIFFÉRÉE ET FIGÉE

APPORT DES TITRES	MISE EN REPORT	EXPIRATION DU REPORT
La plus-value est déterminée à la date de l'apport, selon les règles de l'article 150-0 A.	La plus-value est déclarée l'année de l'apport mais son imposition est différée.	La plus-value devient imposable, selon les règles d'assiette et de taux de l'année de l'apport.

Cristallisation : l'abattement pour durée de détention et la contribution sur les hauts revenus sont eux aussi appréciés au regard de la situation de l'année de l'apport.

©2026 PATRIMJURIS – Tous droits réservés – Document informatif et non contractuel

01

REPORT D'IMPOSITION DE L'ARTICLE 150-0 B TER DU CGI

GÉNÉRALITÉS

SURSIS (ART. 150-0 B) ET REPORT (ART. 150-0 B TER)

SURSIS D'IMPOSITION : ARTICLE 150-0 B	REPORT D'IMPOSITION : ARTICLE 150-0 B TER
◆ S'applique **automatiquement** à certaines opérations d'échange ou d'apport de titres. ◆ La plus-value n'a pas à être déclarée au titre de l'année de l'échange. ◆ Il est écarté lorsque la société bénéficiaire de l'apport est contrôlée par l'apporteur.	◆ S'applique **de plein droit** aux apports de titres à une société soumise à l'IS contrôlée par l'apporteur. ◆ La plus-value doit être portée sur la **déclaration n° 2042 dès l'année de l'apport**, bien qu'elle ne soit pas imposée immédiatement. ◆ Les règles d'assiette et de taux sont celles de l'année de l'apport.

PREMIER POINT À VÉRIFIER : LA VERSION DU TEXTE APPLICABLE

L'article 150-0 B ter a été modifié à plusieurs reprises, en dernier lieu par la loi du **19 février 2026**. Les seuils et les délais n'ont pas été les mêmes d'une rédaction à l'autre ; les nouvelles conditions de remploi (70 % / 3 ans / conservation 5 ans) visent les cessions de titres apportés réalisées depuis le 21 février 2026.

Il convient donc de dater avec précision chaque étape du dossier afin d'identifier la version applicable :

APPORT	CESSION DES TITRES APPORTÉS	REMPLOI(S)	DONATION OU DÉPART DE FRANCE

Une décision rendue sous l'empire d'une rédaction antérieure ne peut être transposée sans vérification à une opération relevant de la version 2026.

©2026 PATRIMJURIS – Tous droits réservés – Document informatif et non contractuel

02

REPORT D'IMPOSITION DE L'ARTICLE 150-0 B TER DU CGI

CHAMP D'APPLICATION

PERSONNES, TITRES ET OPÉRATIONS VISÉS

Contribuables	Personnes physiques réalisant des plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux relevant de l'article 150-0 A du CGI. Le régime couvre également les titres détenus au travers d'une société ou d'un groupement relevant de l'article 8 du CGI : la date d'acquisition prise en compte pour les abattements est alors celle de la structure interposée.
Titres apportés	Valeurs mobilières, droits sociaux, titres ou droits s'y rapportant, entrant dans le champ de l'article 150-0 A (actions, parts sociales, etc.), détenus dans le patrimoine privé ou par l'intermédiaire d'une structure translucide.
Société bénéficiaire	Société soumise à l'IS dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent (ou qui y serait soumise si elle était établie en France), et **contrôlée par l'apporteur**.
Localisation de l'apport	Apport réalisé en France, dans un État de l'Union européenne, ou dans un État lié à la France par une convention comportant une clause d'assistance administrative.
Échanges successifs	Depuis la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, le report initial et les reports successifs sont maintenus sans limitation de nombre, dès lors que chaque nouvelle opération est placée sous le sursis de l'article 150-0 B ou le report de l'article 150-0 B ter ; chacun subsiste jusqu'à l'événement qui lui met fin.

Lorsque les conditions sont remplies, le report n'est pas une faculté : il constitue un **régime légal attaché à l'opération d'apport** (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60).

©2026 PATRIMJURIS – Tous droits réservés – Document informatif et non contractuel

02

REPORT D'IMPOSITION DE L'ARTICLE 150-0 B TER DU CGI

CONDITIONS DU REPORT

LE CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ BÉNÉFICIAIRE PAR L'APPORTEUR

L'apporteur est regardé comme contrôlant la société lorsque :

1. Il détient la **majorité des droits de vote** ou des **droits dans les bénéfices** sociaux ;
2. Il dispose de cette majorité **en vertu d'un accord** conclu avec d'autres associés ;
3. Il **exerce en fait le pouvoir de décision** au sein de la société.

33,33 %

Présomption de contrôle à partir de ce seuil, si aucun autre associé ne détient une fraction supérieure.

MODALITÉS D'APPRÉCIATION

- Agrégation des détentions : sont additionnées les participations directes et indirectes, les participations du groupe familial (conjoint ou partenaire de Pacs, ascendants, descendants, frères et sœurs) et les situations d'action de concert (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-10).
- Contrôle conjoint ou de fait : il peut suffire, y compris avec une répartition du capital à 50/50, lorsque les éléments de gouvernance le font apparaître (TA Paris, 15 avril 2026, n° 2430865).

À documenter : répartition du capital, droits de vote, pactes d'associés, droits particuliers, organisation de la gouvernance et exercice effectif du pouvoir.

©2026 PATRIMJURIS – Tous droits réservés – Document informatif et non contractuel

02

REPORT D'IMPOSITION DE L'ARTICLE 150-0 B TER DU CGI

CONDITIONS DU REPORT

LA SOULTE

10 %

de la valeur nominale des titres reçus : plafond de la soulte admise

L'apport peut être assorti d'une soulte sans que le régime soit exclu, pourvu qu'elle ne dépasse pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Au-delà, le report est exclu : l'intégralité de la plus-value est imposable l'année de l'apport.

Même dans cette limite, la fraction de plus-value correspondant au montant de la soulte est imposée immédiatement ; seul le solde bénéficie du report (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-40).

UN RISQUE CENTRAL : L'ABUS DE DROIT

Le respect du plafond de 10 % ne protège pas à lui seul l'opération. Les juridictions admettent sa remise en cause lorsque la soulte, sans justification économique réelle, a pour seul effet de mettre des liquidités à la disposition de l'apporteur (CAA Paris, 27 avril 2026, n° 24PA02593 ; CAA Lyon, 16 avril 2026, n° 24LY03446 ; CAA Nantes, 27 mai 2021, n° 19NT04896).

Contrôle quantitatif
La soulte respecte-t-elle le seuil de 10 % ?

Contrôle déterminant
Quelle est la finalité économique de la soulte ?

Justifications à objectiver : besoin effectif de trésorerie de l'apporteur, équilibrage de la parité d'échange, apurement d'un passif, ou tout autre motif démontrable (TA Bordeaux, 30 mai 2024, n° 2203493).

©2026 PATRIMJURIS – Tous droits réservés – Document informatif et non contractuel

03

REPORT D'IMPOSITION DE L'ARTICLE 150-0 B TER DU CGI

CESSION DES TITRES APPORTÉS

CESSION PAR LA SOCIÉTÉ BÉNÉFICIAIRE DANS LES TROIS ANS

Le report expire si la société bénéficiaire cède, fait racheter, rembourser ou annuler les titres apportés dans les **trois ans qui suivent l'apport**, sauf à réinvestir le produit de cession dans les conditions prévues par le texte. L'expiration intervient aussi en cas de cession, rachat, remboursement ou annulation des titres reçus en rémunération de l'apport.

APPORT	CESSION < 3 ANS	REMPLOI ≥ 70 %	CONSERVATION 5 ANS
Titres apportés à la société contrôlée	Cession des titres apportés par la société	Du produit de cession, dans un nouveau délai de 3 ans	Des biens ou titres acquis en remploi

Paramètres applicables aux cessions de titres apportés réalisées à compter du 21 février 2026 (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20, § 47).

ÉVOLUTION DES PARAMÈTRES SELON LA VERSION DU TEXTE

	Depuis le 21/02/2026	Du 01/01/2019 au 20/02/2026	Du 01/01/2017 au 31/12/2018
Texte	Loi n° 2026-103, art. 11	Loi n° 2018-1317, art. 115	Loi n° 2016-1918, art. 33
Fraction minimale du produit à réinvestir	70 %	60 %	50 %
Délai de réinvestissement	3 ans	2 ans	2 ans
Conservation des actifs acquis	5 ans	12 mois (5 ans pour les fonds)	12 mois

Défaut de remploi : le report prend fin à l'expiration du délai de réinvestissement ; la plus-value d'apport devient imposable, majorée de l'intérêt de retard décompté depuis la date de l'apport.

©2026 PATRIMJURIS – Tous droits réservés – Document informatif et non contractuel

03

REPORT D'IMPOSITION DE L'ARTICLE 150-0 B TER DU CGI

REMPLOI

RÉINVESTISSEMENTS ÉLIGIBLES

Pour les cessions de titres apportés réalisées depuis le 21 février 2026, le remploi doit financer une activité définie au 3° du C du I de l'article 199 terdecies-0 A du CGI : activités **industrielles, commerciales, artisanales, agricoles ou libérales**. Sont exclues : les activités financières, les activités à revenus garantis (tarif réglementé de rachat ou complément de rémunération, art. L. 314-18 C. énergie), la construction d'immeubles en vue de leur vente ou de leur location, les activités immobilières et la gestion de son propre patrimoine (y compris la location meublée). Auparavant, les activités financières, de marchand de biens et de promotion immobilière étaient admises.

1 FINANCEMENT D'UNE ACTIVITÉ

Financement direct, par la société bénéficiaire, d'une activité éligible.

2 PRISE DE CONTRÔLE

Acquisition d'une fraction du capital d'une société exerçant une activité éligible, cette acquisition devant lui en conférer le contrôle.

3 SOUSCRIPTION EN NUMÉRAIRE

Souscription en numéraire au capital de sociétés exerçant une activité éligible, ou de holdings ayant pour objet exclusif d'en détenir.

4 FONDS DE CAPITAL-INVESTISSEMENT

Souscription de parts ou actions de FCPR, FPCI, SLP ou SCR respectant un quota de 75 % de titres éligibles ; engagement de souscription, versements effectifs dans les 5 ans.

CONDITIONS TENANT AUX SOCIÉTÉS CIBLES

Siège	Siège de direction effective en France, dans un État de l'UE ou de l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative.
Fiscalité	Soumission à l'IS de droit commun, ou soumission dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France.
Activité	Activité éligible, sous les mêmes exclusions ; pour une holding, objet social exclusif de détention de telles participations, apprécié au terme du délai de réinvestissement.

Sources : CGI, art. 150-0 B ter, I-2° (rédaction issue de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, art. 11) ; BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20, actualité du 10 août 2026.

©2026 PATRIMJURIS – Tous droits réservés – Document informatif et non contractuel

03

REPORT D'IMPOSITION DE L'ARTICLE 150-0 B TER DU CGI

REMPLOI

UN REMPLOI EFFECTIF, DATÉ ET DÉMONTRABLE

Seul compte le réinvestissement **réellement effectué dans le délai** : une intention, un engagement imprécis ou une promesse restée sans suite ne permettent pas de maintenir le report (CAA, 7 juillet 2023, n° 22NT01643 ; BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-30).

ENSEIGNEMENTS CONTENTIEUX

- **Date d'appréciation de l'activité :** celle du remploi. Une mise en conformité postérieure ne couvre pas un défaut initial (TA Rennes, 13 mai 2026, n° 2304361 ; TA Paris, 3 décembre 2025, n° 2408183).
- **Avances en compte courant :** accueillies avec réserve lorsque l'usage des fonds ne révèle pas un investissement économique éligible suffisamment établi (CAA Lyon, 16 avril 2026, n° 24LY03492).
- **Prise de contrôle :** si la société bénéficiaire contrôlait déjà la cible, l'acquisition invoquée peut ne pas justifier le maintien du report (CE, 16 février 2024, n° 472835 ; CAA Lyon, 12 mars 2026, n° 25LY00766).
- **Conservation pendant cinq ans :** délai décompté depuis l'inscription à l'actif ou, pour les fonds, depuis la souscription (12 mois auparavant hors fonds) ; à défaut, le report expire l'année où la condition cesse d'être respectée.
- **Complément de prix (earn-out) :** seuil de 70 % apprécié sur le prix global ; nouveau délai de 3 ans pour réinvestir le reliquat à compter de chaque complément perçu (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20, § 260).

ÉLÉMENTS DE PREUVE À RÉUNIR

1. Le produit de cession
2. La fraction réellement réinvestie
3. La date de chaque réinvestissement
4. L'éligibilité de l'activité financée
5. La conservation des actifs ou titres acquis

©2026 PATRIMJURIS – Tous droits réservés – Document informatif et non contractuel

04

REPORT D'IMPOSITION DE L'ARTICLE 150-0 B TER DU CGI

FIN DU REPORT

ÉVÉNEMENTS METTANT FIN AU REPORT (ART. 150-0 B TER, I)

Réf.	Événement
I-1°	Cession à titre onéreux, rachat, remboursement ou annulation des **titres reçus en rémunération de l'apport**, détenus directement ou par une structure interposée.
I-2°	Cession à titre onéreux, rachat, remboursement ou annulation des **titres apportés** dans les trois ans de l'apport, en l'absence de réinvestissement conforme.
I-3°	Cession à titre onéreux, rachat, remboursement ou annulation des parts ou droits détenus dans les **sociétés ou groupements interposés**.
I-4°	**Transfert du domicile fiscal** de l'apporteur hors de France, en articulation avec l'article 167 bis du CGI.

CONSÉQUENCES DE L'EXPIRATION

IMPOSITION

La plus-value est soumise à l'IR dans les conditions de l'article 200 A et aux prélèvements sociaux.

INTÉRÊT DE RETARD

Exposition à l'intérêt de retard de l'article 1727 ; en cas de défaut de remploi, il court depuis la date de l'apport.

PROPORTIONNALITÉ

La fin du report peut être limitée à la fraction des titres effectivement cédée ou annulée : une sortie partielle ne taxe pas nécessairement tout le stock.

©2026 PATRIMJURIS – Tous droits réservés – Document informatif et non contractuel

04

REPORT D'IMPOSITION DE L'ARTICLE 150-0 B TER DU CGI

IMPOSITION DE LA PLUS-VALUE

RÈGLES FIGÉES À LA DATE DE L'APPORT

Élément	Règle applicable à l'expiration du report
Assiette et taux	Ceux en vigueur l'année de l'apport, et non ceux de l'année au cours de laquelle le report prend fin.
Abattement pour durée de détention	Abattement de droit commun ou renforcé, selon la législation en vigueur à la date de l'apport ; la durée de détention est arrêtée à cette date. L'abattement de droit commun est réservé aux titres acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2018 (art. 150-0 D, 1 ter).
Moins-values	Imputation des moins-values de l'année d'expiration et des dix années précédentes (art. 150-0 D, 11).
Directive « fusions »	Selon la CJUE, la plus-value en report est traitée, pour les règles de taux et d'assiette, comme si l'échange n'avait pas eu lieu.

CONTRIBUTION SUR LES HAUTS REVENUS : TAUX SPÉCIFIQUE (ART. 200 A, 2 TER)

1. Ajouter la plus-value, avant abattement, au revenu fiscal de référence de l'année de l'apport.
2. Calculer la contribution qui aurait été due cette année-là et la comparer à celle effectivement acquittée.
3. Taux spécifique = supplément de contribution / montant total des plus-values d'apport.

Depuis le 1er janvier 2016, la plus-value en report est exclue du revenu de référence de la contribution au titre de l'année d'expiration du report (art. 223 sexies, I-1).

©2026 PATRIMJURIS – Tous droits réservés – Document informatif et non contractuel

05

REPORT D'IMPOSITION DE L'ARTICLE 150-0 B TER DU CGI

DONATION DES TITRES

TRANSFERT DU REPORT AU DONATAIRE (ART. 150-0 B TER, II)

La donation des titres reçus en rémunération de l'apport ne purge pas la plus-value : **le report se déplace vers le donataire**, sous réserve notamment qu'il contrôle la société à la date de la transmission. Il en assume la charge à proportion des titres qu'il reçoit ; à l'issue du délai de conservation, la plus-value est purgée.

Le donataire est imposé en cas de :

- cession, apport, remboursement ou annulation des titres reçus pendant le délai de conservation ;
- cession, rachat, remboursement ou annulation des titres apportés par la société bénéficiaire dans les trois ans de l'apport initial ;
- transfert de son domicile fiscal hors de France (art. 167 bis).

TEMPÉRAMENTS ET ACCESSOIRES

- Exceptions prévues en cas d'invalidité, de licenciement ou de décès.
- Intérêt de retard décompté, dans certains cas, à partir de la date de l'apport initial.

DÉLAI DE CONSERVATION DES TITRES PAR LE DONATAIRE

Date de la transmission	Délai de principe	Remploi via des fonds (I-2°-d)
Avant le 1er janvier 2020	18 mois	-
À compter du 1er janvier 2020 (loi n° 2019-1479)	5 ans	10 ans
Depuis la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 (art. 11)	**6 ans**	**11 ans**

Délai décompté à compter de l'acquisition des titres par le donataire (CGI, art. 150-0 B ter, II-1°). La loi de 2026 l'allonge d'un an, par cohérence avec le passage à trois ans du délai de remploi.

©2026 PATRIMJURIS – Tous droits réservés – Document informatif et non contractuel

05

REPORT D'IMPOSITION DE L'ARTICLE 150-0 B TER DU CGI

DÉPART HORS DE FRANCE

TRANSFERT DU DOMICILE FISCAL ET EXIT TAX

- Le transfert du domicile fiscal hors de France **met fin au report**, qu'il soit le fait de l'apporteur (I-4°) ou du donataire (II).
- Les plus-values en report au titre de l'article 150-0 B ter relèvent du dispositif d'**exit tax** (art. 167 bis du CGI) : l'impôt devient exigible, un sursis de paiement pouvant être obtenu moyennant des garanties.
- Pour un dossier international, le stock de plus-value en report et la mécanique de l'exit tax doivent être examinés ensemble.

GARANTIES À CONSTITUER EN CAS DE SURSIS DE PAIEMENT

12,8 %

RÈGLE GÉNÉRALE

du montant total des plus-values et créances, retenu pour son montant brut, sans abattement pour durée de détention (transferts intervenus à compter du 1er janvier 2018).

Taux spécifique

PLUS-VALUES 150-0 B TER

La garantie afférente aux plus-values d'apport en report est calculée en appliquant le taux spécifique prévu à l'article 200 A, 2 ter du CGI.

Projet d'expatriation : simuler l'impact global de l'apport et des événements futurs possibles (cession, départ, donation). Les modalités de l'exit tax (garanties, taux, dégrèvements) sont à confirmer par une veille actualisée sur l'article 167 bis du CGI.

©2026 PATRIMJURIS – Tous droits réservés – Document informatif et non contractuel

06

REPORT D'IMPOSITION DE L'ARTICLE 150-0 B TER DU CGI

ARTICULATIONS

ÉCHANGES SUCCESSIFS ET ANCIENS REPORTS

Lorsque les titres apportés sont déjà grevés d'un ancien report (art. 92 B decies, 160 I ter et II, 150-0 C, 150-0 D bis, 150-0 B bis, etc.), l'apport placé sous l'article 150-0 B ter **laisse subsister ce report de plein droit**.

Le report ancien prend fin :

1. À la date d'expiration du nouveau report 150-0 B ter.
2. Lors d'un événement affectant les titres reçus qui aurait mis fin à l'ancien report s'il avait touché les titres grevés.
3. En cas de transmission des titres reçus, dans les conditions prévues par l'ancien dispositif.

La même logique s'applique aux apports successifs relevant du report obligatoire de l'article 150-0 B ter, que l'apport précédent date d'après le 1er janvier 2018 (loi n° 2017-1837, art. 28) ou de la période comprise entre le 14 novembre 2012 et le 1er janvier 2018 (CE, 25 juin 2018, n° 404689).

ARTICULATION AVEC L'ARTICLE 150-0 B QUATER

Report propre aux plus-values de cession de certains OPC monétaires réalisées entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017, dont le prix est versé sur un PEA-PME : les prélèvements sociaux sont dus immédiatement et la plus-value est incluse dans le revenu fiscal de référence de l'année de réalisation. Son suivi s'effectue dans la même annexe 2074-I (repère 2032-b, contre 2032-a pour le 150-0 B ter).

Avant toute restructuration, **cartographier l'historique des opérations** pour éviter qu'un même acte ne mette fin à plusieurs reports.

©2026 PATRIMJURIS – Tous droits réservés – Document informatif et non contractuel

06

REPORT D'IMPOSITION DE L'ARTICLE 150-0 B TER DU CGI

OBLIGATIONS DÉCLARATIVES

DÉCLARATION ET SUIVI DE LA PLUS-VALUE EN REPORT

Étape	Obligations
Année de l'apport	Déclaration de la plus-value sur la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042, même en l'absence d'imposition immédiate. IFU (n° 2561) : l'établissement payeur intègre l'opération dans la zone AN « montant total des cessions ».
Chaque année de suivi	Annexe 2074-I, rubrique 700 (repère 2032-a) : sociétés concernées (ligne 711), date et nature de l'opération (712 et 713), montant en report au 31 décembre N-1 et N avant abattement (714 et 715), événement modifiant ce montant (717). Report du montant non expiré sur la déclaration n° 2042, cadre 8, ligne 8UT, à mettre à jour en cas d'échanges ou d'apports successifs.
Année d'expiration	Déclaration n° 2074, cadre « Récapitulation des plus-values et des moins-values » : compensation, abattements éventuels et report des résultats sur la 2042 ou la 2042 C.
Attestations	Information du contribuable ou du donataire, attestations délivrées par la société bénéficiaire et formulaires spécifiques (CGI, ann. III, art. 41 quatervicies A et 41 sexvicies ; ann. II, art. 74-0 F et 74-0 J).

La conformité déclarative fait partie du risque fiscal : un dossier peut être fragilisé par une simple carence documentaire, indépendamment du fond.

©2026 PATRIMJURIS – Tous droits réservés – Document informatif et non contractuel

07

REPORT D'IMPOSITION DE L'ARTICLE 150-0 B TER DU CGI

POINTS DE VIGILANCE

GRILLE D'AUDIT D'UNE OPÉRATION D'APPORT-CESSION

1 VERSION APPLICABLE

Dater l'apport, la cession des titres apportés, chaque remploi, la donation ou le départ de France.

2 PREUVE DU CONTRÔLE

Capital, droits de vote, pactes, contrôle de fait, action de concert, détentions indirectes et familiales.

3 MOTIF DE LA SOULTE

Même sous le seuil de 10 %, établir une justification économique sérieuse ; au-delà, le report est exclu.

4 RÉALITÉ DU REMPLOI

Un réinvestissement daté, fléché, chiffré et justifié, dans le délai légal et dans une activité éligible (liste restreinte depuis 2026).

5 DOCUMENTATION ANNUELLE

Déclarations de suivi déposées et attestations conservées.

6 DONATION ET DÉPART

Mesurer les effets sur le report : délai de conservation du donataire, exit tax.

SYNTHÈSE

L'article 150-0 B ter ne se réduit pas à un simple différé d'imposition : la neutralité de l'apport n'est admise que si l'opération s'inscrit dans une logique de contrôle et, lorsque les titres apportés sont cédés rapidement, dans une logique de réinvestissement économique réel et prouvé.

©2026 PATRIMJURIS – Tous droits réservés – Document informatif et non contractuel

Fiches patrimoniales ©PATRIBOX

Patrick MÜLLINGHAUSEN

Juriste en droit du patrimoine

07 72 15 56 27

pm@patrimjuris.fr

www.patrimjuris.fr

linkedin.com/in/mullinpa

©2026 PATRIMJURIS – Tous droits réservés – Document informatif et non contractuel

PRÉSENTATION

PATRIMJURIS

INGÉNIERIE PATRIMONIALE

Organisme de formation et de conseil dédié au droit et à la fiscalité du patrimoine, PATRIMJURIS accompagne les professionnels du conseil (CGP, notaires, experts-comptables, avocats, family officers) sur les sujets où une erreur coûte cher.

« La technique n'a de valeur que partagée. »

36 ans
de pratique patrimoniale

18 ans
de banque privée

14 ans
d'enseignement à l'IAE de Nantes

NOS ACTIVITÉS

01 Formation

Conception et animation de formations techniques pour les professionnels du conseil : CGP, notaires, experts-comptables, avocats, family officers.

02 Conseil

Missions de conseil en ingénierie patrimoniale sur dossiers complexes : transmission d'entreprise, démembrement de propriété, fiscalité des cessions, immobilier professionnel.

03 Expertise et veille

Production de contenus d'expertise et veille juridique et fiscale : fiches PATRIBOX, qui alimentent le logiciel SIMULABOX, et revue Perspectives patrimoniales.

Notre approche : *de la technique pointue, toujours rendue opérationnelle et nourrie de cas réels.*

LE FONDATEUR



Patrick MÜLLINGHAUSEN

Président de PATRIMJURIS

- 18 ans de banque privée à Paris, Nantes et La Roche-sur-Yon, auprès de chefs d'entreprise et de grands patrimoines
- Associé-gérant de structures de conseil en ingénierie patrimoniale
- Six ans à la tête du pôle ingénierie patrimoniale de Maison HEREZ (aujourd'hui CYRUS HEREZ)
- 14 ans d'enseignement à l'IAE de Nantes

CONTACT contact@patrimjuris.fr · 07 72 15 56 27 · www.patrimjuris.fr · linkedin.com/in/mullinpa

PERSPECTIVES

patrimoniales

DANS LE PROCHAIN NUMÉRO

Dossier spécial Loi de finances

N° 02 · Hiver 2027

CONTACT

Patrick Müllinghausen

Juriste en droit du patrimoine

07 72 15 56 27

contact@patrimjuris.fr

www.patrimjuris.fr

ABONNEMENT

Bulletin trimestriel d'informations patrimoniales réservé aux professionnels du droit, du chiffre et du patrimoine.

UNE PUBLICATION PATRIMJURIS

PATRIMJURIS | Société par Actions Simplifiée au capital de 10.000 € | 7, rue du Fromenteau, 85600 MONTAIGU-VENDÉE | contact@patrimjuris.fr | 02 21 81 46 07
www.patrimjuris.fr | Immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de La Roche-sur-Yon : B 930 719 570 | Code APE : 85.59A
SIRET : 930 719 570 00010 | N° TVA intracommunautaire : FR45930719570
Organisme de formation déclaré et enregistré sous le n° 52850305685 auprès du préfet de région des Pays de la Loire (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État).